

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2021〕1号

纪律处分决定书

当事人：安徽钜瑞资产管理有限公司（以下简称“安徽钜瑞”）

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）以及《中国证券投资基金业协会纪律处分实施办法（试行）》（以下简称《纪律处分实施办法（试行）》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会于2020年11月24日向安徽钜瑞下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2020〕277号），安徽钜瑞如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在收到之日起5个工作日内向协会提交书面申辩意见。安徽钜瑞未在规定期限内提交书面申辩意见，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，安徽钜瑞存在以下违规事实：

安徽钜瑞法定代表人鲁政平在销售“钜沅量化对冲一号证券投资基金”过程中，与投资者私下签订协议承诺保本。以上行为违反了《基金从业人员执业行为自律准则》第十一条的规定。

以上事实有行政机关通报予以确认，事实清楚、证据充

分，足以认定。

二、纪律处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《会员管理办法》第四条，《纪律处分实施办法（试行）》第五条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

暂停受理安徽钜瑞私募基金备案六个月。

根据《纪律处分实施办法（试行）》第二十四条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，安徽钜瑞可以在收到本决定书之日起 20 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会
二〇二一年一月十四日



抄送：证监会市场二部，安徽证监局
